

מסורת הש"ס

א([חולין פ"א, ב] לעיל ד: פסחים פד. סנהדרין כג. חולין פ"ג: א"ל. קמח: תמורה ד: שבעות ג.; א) יצמות ק"ה. [חולין פ"ג: א"ל, ד) תמורה ג. שבעות כ"א, ט) [ומספחא מכות פ"ד, ו) וממיר. יע"ז, ו) חולין קמ"ה. [למקן ח, ח) [לעיל טו. תמורה ה, ה.) ט) [לעיל טו. חולין קמ"ה, ט) [ג"ל רבא יע"ז, ט) גיטין ל"ו, ו) [גיטין לו. כסו"ט מו. פרכין כ"ג. מ) לפנינו בקהל את העבוט, ט) [דף ג, א; דף כ"א, ע) [דברים כ"ג, ט) ג"ל דף טו.; ט) [עיין מהר"ם,



תורה אור השלם

- וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֶּקֶר וְהַחֲרַת מִמֶּנּוּ עַד בֶּקֶר בְּאֵשׁ תִּשְׂרֹפֶה: שמות יב י
- לֹא תִעֲשֶׂה אֶת רֵעֶךָ וְלֹא תַגְדֹּל לֹא תִלְוֶן פְּעֻלַּת שְׂכִיר אֲחֶיךָ יֵד בְּקֶדֶר: וְהָיָה בִּי הִקָּטָא וְאֲשֻׁם וְהָיָה אֶת הַגּוֹלָה אֲשֶׁר גָּזַל אוֹ אֶת הַעֶשֶׂק אֲשֶׁר עָשָׂה: אוֹ אֶת הַתְּפִקְרוֹן אֲשֶׁר הִפְקִיד אֲנֹתוֹ אוֹ אֶת הַאֲבָדָה אֲשֶׁר מָצָא: ויקרא יב כג
- בִּי תִשָּׁה בְּרַעְיָךְ מִשְׁאֵת מֵאוֹמֶהָ לֹא תִבָּא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עִבְטוֹ: דברים יב י
- הָשֵׁב תְּשִׁיב לוֹ אֶת הָעֶבֶט כִּבְבֵּא הַשֶּׁמֶשׁ וְיִשְׁכַּח בְּשִׁלְמוֹ וְיִרְבֶּךָ וְלֵךְ תוֹרֶה עֲדָךְ לִפְנֵי יי אֲלֹדְךָ: דברים יב יג



גליון הש"ס

גמ' אי ר'קבלה קם ליה בדרבא מיניה. קסה לי הא משכחת דהימא טריפה דלוי חייב מימא ומכל מקום בפשטוי היה החיוב עליו דלא יוכל לשלמה והעשה דלי תהיה לנשה וי"ע: דתו' דיה אי רבי' כיון הדיחה שלא בפמבטוי' קסה לי דמי' משכחת ממזר ולא אמרי כיה:



הגהות הב"ח

א(גמרא א"ר יוחנן אומר היה ר' יהודה משום רבי יוסי הגלילי: א(שם א"ר יוחנן אנו אין לנו: א(רש"י ד"ה על דעת רבא שמהלל כל טון. י"ב דבאל עון לא מצי להדיעה דהא משועבד לה: (ד) תו' ד"ה אי ר'קבלה ורי' שהיה בשוגג. י"ב פי' ודלמא ס"ל חייבי מימות שוגגין חייבין מלקות עיין פ' אלו נעו"ט סוף דף ל"ד:



מוסף רש"י

דהוי התראת ספק ופי' מתמי' ביה אכלתי היום ופי' מעור על שבעה, שמה יעבור שמה לא יעבור על התחלפני' דעדיין פי' שזות ציוס (פסחים כג.) ואין התמרה יכול לטוין שיעבור

היום בנותן כדי דבור של תפלה (שבעות כ"א). דלי אחריו ביה הוהר כצך שמהלל הככר שנשבעת עליו, יכול לומר אין לי ציט

מפטר להתראת ספק שמה התראה: משום דהויא לה התראה ספק. אבל משום לאו שאין בו מעשה לא הוה מפטר דקסבר לאו

שאין בו מעשה לוקין עליו: וסרווייוו אליצא דרבי יהודה. דלמר

גבי נותר אינטריך לנחוקי לאו לעשה אע"ג דהתראת ספק היא ולא שאין בו מעשה הוא. ר' יוחנן דייק מינה אלמא התראת ספק שמה התראה ור"ל דייק מינה אלמא לאו שאין בו מעשה לוקין עליו ולמקיה פריך דסרווייוו איכא למידק מינה: הא ודאי הפיראס ספק היא. הך דנותר ואיכא למידק נמי מינה התראת ספק שמה התראה: כי אידיך פגא. דלמר לא שמה התראה: הכה זה נו'. מי שגירש את אשתו ונישאת וילדה ספק צ"נ ט' לראשון ספק צ"נ ו' ללחרון הכה זה וחזר והכה זה בשתי התראות דהויא לה כל חדא התראת ספק: **בג"ט אחת**. בהתראה אחת בנותן כדי דיבור דהויא לה התראת ודאי דממה נפשך חד מינייהו אצוה: **חון מנשבע וממיר ומקלל אם חזירו בגס**. של הקצ"ה וטעמא מפרש במתורה צפ"קס ואי קשיא לה דלעיל נמי נשבע הוא ואמאי פטר ליה ר' יוחנן משום לאו שאין בו מעשה כהדיא מוקמינא לה להא דקתני נשבע דדבר שאין בו מעשה לוקה בשבעה דלשעבר כגון אכלתי ולא אכל או לא אכלתי ואכל אבל באוכל ולא אכל לא לקי וטעמו מפרש ט'שבעות ובתמורה ג.] מקראי: **קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה**. למרווייוו: לר"ש. דקשיא ליה התראת ספק מרי מגאי אליצא דר' יהודה: **לר' יוחנן**. דקשיא ליה לאו שאין בו מעשה: **הא ידידה והא דרביה**. לר' יהודה לאו שאין בו מעשה לוקין עליו והא דמניא אין לוקין עליו משום ר' יוסי הגלילי אמרה: **לוקה ואינו משלח**. קסבר שלח ט' מעיקרה משמע לא תקח האם אלא שלמנה קודם לקימה ואע"ג דכתיב בתר לא תקח לאו למימרא דאם לקחת שלח וניהוי לאו שניתק לעשה אלא לאו שקדמו עשה הוא: **וכח"כ נו'**. קסברי שלח אחר לא תקח משמע כדכתיב והוה ליה ניתק לעשה ואם לקחת שלח: זה הכלל כל **מזוה** **לא תעשה נו'**. אין לוקין עליה. אלא יקיים העשה ויפטור: **א"ר יוחנן אנו אין לנו נו'**. כלומר משלח ואינו לוקה הא לא שלח לוקה ורבי יוחנן ציטלו ולא ציטלו אית ליה ומשמע ליה משלח דקתני משלח נלכשיצה ואינו ציטל את העשה צדיים והיינו דקאמר אינו אין לנו כו' כלומר אע"ג דקתני מתני' וזה הכלל כו' דמשמע כל מלות לא תעשה שיש בה קום עשה שוות

לזו אנו אין לנו בכולן שזה לזו שיהא פטור המלקות תלוי בקיום העשה אלא צין קיים צין לא קיים פטור אלא זו ועוד אחרת דמשכחת בזה דלקי על ידי ציטול העשה דאילו בכולוה לא משכחת ציטלו אלא בזהי מרי: **מחזיר ואינו לוקה**. אף כאל תלה פטורו של מלקות בקיום העשה: **הניחא למאן דמני**. לא קיימו לוקה משכחת ביה מלקות בלא קיימו: **אלא למאן דמני ציטלו**. לוקה היכי משכחת לה: **בדרכה מינייה**. מימיה ואין בו מלקות: **כל מינייה**. בתמייה. וכי כל היינו שמתקדש על ידי קבלתו: **הניחא למאן דאמר נו'**. פלוגמא היא במסכת גיטין כהשולח גט (דף לה.): **על דעת רבים**. שמהלל בזה עון (ט) שאסורה לו והדירה על דעת רבים ועל דעת בית דין: **ומו ליכא**. מזוה לא תעשה שיש בה קום עשה דלילקי עליה: **משכון**. משכחת לה ציטלו ששרפו: הרי משכנוו של גר. ושרפו צמי' הגר ומת הגר ואין לו יורשין דלימא דמשלומין:

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

אלו הן הלוקין פרק שלישי מכות

אי דקטלָה קם לִיה בדרכה מיניה. ואם מתה א"כ לא צטלה איהו ואם תאמר דלמא מיירי דקטלה ומ"מ לא הוי קם ליה בדרכה מינייה דמיירי שהרגה בשוגג (י) וי"ל דא"כ היינו כמו מתה מאליה * כיון דהרגה שלא במתכוין כך הקשה מש"ח ויתירן:

בג"ט שהדירה ברבים. פי' הקונ'י שמהלל לה עון שאסורה לו והדירה ולא נראה דא"כ אינו מזוה לקיימה אלא נראה שהדירה בלא שום עון ושפיר חל עליה כגון דלמר קום תשמשך עליו כדאיתא בדרים (ט דף פ"א): **והא איבא העבט תעבישנו דא תבוא א"ל ברתו השב תשיב לו ומשכחת בה ב'.** וא"ת והא הוי עשה שקדמו לאו דהשבת העבוט שיך קודם שיעבור לילך אל ביתו לעבוט עבוטו דצמשכנו צרשות שיך השבת העבוט ט' וי"ל דדרשין צרפק אלו מציאות (ב"מ לא): מיתורא דהשב תשיב דקאי למשכנו שלא צרשות א"כ על כרחך שיך עשה דהשב תשיב לו לאחר שעבר כדאמרין לעיל אס אינו ענין לפניו תנזר ענין לאחרי: **התם איתא בתשלומין**. כששרפו וחי' ממון הלכך לא משכחת ביה צטלו דכל אימת דיש לו ממון לא ילקה ויש ספרים דגריסי ואינו לוקה ומשלם כלומר הכא על כרחך אינו לוקה הואיל ומיפטור צמשלומין אכל ליכא לפרושי דמרי לא עדיצין ליה מלקות וממון משום כדי רשעמו והלכך משלם ואינו לוקה דזה אינו חדל דא"כ אדרבא יש לנו לומר ילקה ולא יטלם דצ"י אלו נערות (במכות דף כג): אמר ר' יוחנן דהיכא שמלניו ממון ומלקות מילקא לקי ממונה לא משלם ועוד דא"כ

הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א ימשלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה א"ר יוחנן א(אין לנו אלא זאת ועוד אחרת א"ל ר' אלעזר היבא א"ל לבי תשכח נפק דק ואשכח דתניא ט'אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר הניחא למאן דתני ט'קיימו ולא קיימו אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא גבי שילוח הקן משכחת לה אלא אונס ביטלו ולא ביטלו היכי משכחת לה * אי דקטלה קם ליה בדרכה מיניה אמר רב שימי מחזונאה ה'כגון שקיבל לה קידושין מאחר אמר א"ר ב אי שוויתיה שליח איהי קא מבטלא ליה אי לא שוויתיה שליח כל כמיניה ולא כלום היא אלא אמר רב שימי מנהרדעא כגון שהדירה ברבים הניחא ט'למ"ד נדר שהודר ברבים אין לו הפרה אלא למ"ד יש לו הפרה מאי איבא למימר דמדירה לה על דעת רבים דאמר ט'אמימר הלכתא י'נדר שהודר ברבים יש לו הפרה י'על דעת רבים אין לו הפרה ותו ליכא והא איבא (סימן גז"ל משכ"ן ופא"ה) גזל דרחמנא אמר ²לא תגזול ³והשיב את הגזלה משכונ דרחמנא אמר ⁴לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו ⁵השב תשיב לו ⁶העבוט כבא השמש ומשכחת לה בקיימו ולא קיימו וביטלו ולא ביטלו התם כיון דחייב בתשלומין איין לוקה ומשלם מתקף לה רבי זירא הא איבא משכנוו של גר ומת הגר התם

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא בטלו, צעי עד שישמט אותה ואי לא לא לקי (וחולין קמ"א).

אם ישראל הוא. שיטל לקיים העשה ויחזירה, ואם כהן הוא. שאסור בגרושה (לעיל טו.). על דעת רבים. שאמרים לו נזיר (ערכין כג.). כך יאמרו לו הרי את מדירין אותך עד דעמט (גיטין יד.).

מזו.

אי דקטלָה קם לִיה בדרכה מיניה. ואם מתה א"כ לא צטלה איהו ואם תאמר דלמא מיירי דקטלה ומ"מ לא הוי קם ליה בדרכה מינייה דמיירי שהרגה בשוגג (י) וי"ל דא"כ היינו כמו מתה מאליה * כיון דהרגה שלא במתכוין כך הקשה מש"ח ויתירן:

בג"ט שהדירה ברבים. פי' הקונ'י שמהלל לה עון שאסורה לו והדירה ולא נראה דא"כ אינו מזוה לקיימה אלא נראה שהדירה בלא שום עון ושפיר חל עליה כגון דלמר קום תשמשך עליו כדאיתא בדרים (ט דף פ"א): **והא איבא העבט תעבישנו דא תבוא א"ל ברתו השב תשיב לו ומשכחת בה ב'.** וא"ת והא הוי עשה שקדמו לאו דהשבת העבוט שיך קודם שיעבור לילך אל ביתו לעבוט עבוטו דצמשכנו צרשות שיך השבת העבוט ט' וי"ל דדרשין צרפק אלו מציאות (ב"מ לא): מיתורא דהשב תשיב דקאי למשכנו שלא צרשות א"כ על כרחך שיך עשה דהשב תשיב לו לאחר שעבר כדאמרין לעיל אס אינו ענין לפניו תנזר ענין לאחרי: **התם איתא בתשלומין**. כששרפו וחי' ממון הלכך לא משכחת ביה צטלו דכל אימת דיש לו ממון לא ילקה ויש ספרים דגריסי ואינו לוקה ומשלם כלומר הכא על כרחך אינו לוקה הואיל ומיפטור צמשלומין אכל ליכא לפרושי דמרי לא עדיצין ליה מלקות וממון משום כדי רשעמו והלכך משלם ואינו לוקה דזה אינו חדל דא"כ אדרבא יש לנו לומר ילקה ולא יטלם דצ"י אלו נערות (במכות דף כג): אמר ר' יוחנן דהיכא שמלניו ממון ומלקות מילקא לקי ממונה לא משלם ועוד דא"כ

הבנים רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א ימשלח ואינו לוקה זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין חייבין עליה א"ר יוחנן א(אין לנו אלא זאת ועוד אחרת א"ל ר' אלעזר היבא א"ל לבי תשכח נפק דק ואשכח דתניא ט'אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר הניחא למאן דתני ט'קיימו ולא קיימו אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא גבי שילוח הקן משכחת לה אלא אונס ביטלו ולא ביטלו היכי משכחת לה * אי דקטלה קם ליה בדרכה מיניה אמר רב שימי מחזונאה ה'כגון שקיבל לה קידושין מאחר אמר א"ר ב אי שוויתיה שליח איהי קא מבטלא ליה אי לא שוויתיה שליח כל כמיניה ולא כלום היא אלא אמר רב שימי מנהרדעא כגון שהדירה ברבים הניחא ט'למ"ד נדר שהודר ברבים אין לו הפרה אלא למ"ד יש לו הפרה מאי איבא למימר דמדירה לה על דעת רבים דאמר ט'אמימר הלכתא י'נדר שהודר ברבים יש לו הפרה י'על דעת רבים אין לו הפרה ותו ליכא והא איבא (סימן גז"ל משכ"ן ופא"ה) גזל דרחמנא אמר ²לא תגזול ³והשיב את הגזלה משכונ דרחמנא אמר ⁴לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו ⁵השב תשיב לו ⁶העבוט כבא השמש ומשכחת לה בקיימו ולא קיימו וביטלו ולא ביטלו התם כיון דחייב בתשלומין איין לוקה ומשלם מתקף לה רבי זירא הא איבא משכנוו של גר ומת הגר התם

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם על הבנים. אלא למאן דתני ביטלו ולא ביטלו בשלמא בבי שילוח הקן משכחת לה ביטלו כגון דשחטה לאם אלא גבי אונס היכי משכחת לה דביטלו אי קטלה לאיתתיה קם ליה (והשאר חסר):

הכותב לוקה מכלל דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו וחדר תני כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. ופרקינא הא ידידה לוקין עליו. הא דר' יוסי הגלילי רביה דאמר אין לוקין עליו. וכן פריך ריש לקיש בהתראת ספק תרי תנאי ואליבא דר' יהודה. תנן התם במסכת שחיטת חולין הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח וחכ"א משלח ואינו לוקה. זה הכלל כל מצות לא תעשה ביה שיהי קום עשה אין חייבין עליה. א"ר יוחנן אין אנו אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. נפק ר' אלעזר דק ואשכח הא דתנן אוס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר. ואמרין הניחא למאן דתני קיימו ולא קיימו נמצא אונס שגירש שוה לנוטל אם